

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2844/2538

บริษัทเบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

จำกัด

โจทก์

นางปาสาทิกา สุขคนธ์

จำเลย

บริษัทเบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 219

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาโจทก์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า การที่จำเลยรับสารภาพภายหลังที่โจทก์ได้นำพยานหลักฐานเข้าสืบจนเสร็จแล้วจะถือเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายได้หรือไม่ เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า จำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 5 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน 15 วัน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้ยกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 106) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108)

คำสั่ง คำฟ้องฎีกาของโจทก์มีใจความว่า ไม่มีเหตุสมควรบรรเทาโทษให้จำเลย  
ในการที่จำเลยรับสารภาพหลังจากโจทก์ ได้นำพยานหลักฐานเข้าสืบเสร็จแล้ว  
เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลว่าสมควรเพียงใด จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง  
ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คำฟ้องฎีกาของโจทก์มีใจความว่า ไม่มีเหตุสมควรบรรเทาโทษให้จำเลย  
ในการที่จำเลยรับสารภาพหลังจากโจทก์ ได้นำพยานหลักฐานเข้าสืบเสร็จแล้ว  
เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลว่าสมควรเพียงใด จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง  
ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ นิษโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |